

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 785/2533

นาง จินดา ทรัพย์ สมบูรณ์
นาย บุญ ณะ ใจชื่น กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 207

การที่จำเลยจะขอให้มีการพิจารณาใหม่ได้นั้น ป.วิ.พ. มาตรา 207บัญญัติว่า
ต้องเป็นเรื่องแพ่งคดีเพราะขาดนัดพิจารณา การที่จำเลยขอพิจารณาคดีใหม่โดยอ้างว่า
จำเลย ทำสัญญาประนีประนอมยอมความไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และถูกโจทก์
ฉ้อฉล ซึ่งไม่ใช่เรื่องแพ่งคดีเพราะขาดนัดพิจารณา จำเลยจึงไม่มีสิทธิขอพิจารณาใหม่.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้
จำเลยที่ 1 ชำระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 กู้ไปจาก
โจทก์

ต่อมาจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอ้างว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาประนีประนอมยอม
ความไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และถูกโจทก์ฉ้อฉลกล่าวคือถูกเกลี้ยกล่อมว่า ให้ทำ
สัญญาประนีประนอมยอมความกันพอเป็นพิธีแล้วโจทก์จะไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยซึ่ง
ความจริงจำเลยไม่เคยค้างชำระ และหักเงินต้นที่จำเลยชำระแล้วบางส่วนให้แก่
จำเลยนอกศาล ขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เมื่อศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาตามที่โจทก์จำเลยได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันแล้ว คำพิพากษตามยอมนั้นย่อมผูกพันโจทก์จำเลยอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 หากจำเลยไม่พอใจคำพิพากษาเช่นนั้นก็อาจอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138, 223 ซึ่งก็ปรากฏว่าคดีนี้ได้ถึงที่สุดแล้วโดยไม่มีการอุทธรณ์ การที่จำเลยจะขอให้มีการพิจารณาใหม่ได้นั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 207 บัญญัติว่า ต้องเป็นเรื่องแพ้คดีเพราะขาดนัดพิจารณา คดีนี้จำเลยที่ 1 ขอพิจารณาใหม่โดยอ้างว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และถูกโจทก์ฉ้อฉลซึ่งไม่ใช่เรื่องจำเลยแพ้คดีเพราะขาดนัดพิจารณา จำเลยจึงไม่มีสิทธิขอพิจารณาใหม่ตามมาตรา 207 ดังกล่าวได้..."

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงภิญโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น